



**KANTOR NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T.)**

SULAIMAN, S.H.

Jln. Jend. Sudirman No. 6 D
HP 0852 6060 1900 - 0813 6166 0909
Fax. : (061) 8910685
STABAI - KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

AKTE

AKTA PEUBIRIAN YAYASAN

Tanggal : 07 Agustus 2015

Nomor : -08-

Penghadap : 1. Ny. SUARNI

2. Tn. MUCHSININ

3. Tn. RAIT AZHAR ZAH

4. Tn. TONI SAHUNA, Sarjana Ekonomi,

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 08.-

-- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 07 (tujuh) bulan Agustus tahun 2015 (duaribu limabelas), jam 08.20 WIB (delapan lewat duapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).- -----

-- Berhadapan dengan saya, SULAIMAN, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Langkat, yang berkedudukan di Stabat, dengan ----- wilayah jabatan meliputi seluruh Provinsi Sumatera Utara, ----- diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman ----- Republik Indonesia dengan nomor : C-1013.HT.03.01-Th.1999 ---- tanggal duapuluh enam April seribu sembilanratus sembilan- ---- puluh sembilan (26-04-1999), dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---- yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut -- pada bagian akhir akte ini :- -----

1. Nyonya SUWARNI, lahir di Kebumen Jawa Tengah, pada ----- tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus empat-
puluh dua (31-12-1942), Warga Negara Indonesia, Mengurus ---
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pondok XIII -----
Kampung, Desa/Kelurahan Mekar Sawit, Kecamatan Sawit -----
Seberang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1205207112420008, yang dikeluarkan ---
pada tanggal sebelas Juni duaribu duabelas (11-06-2012).- -----

2. Tuan MUCHSININ, lahir di Kebumen, pada tanggal sembilan ---
April seribu sembilanratus empatpuluh (09-04-1940), Warga ---
Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun -----
Pondok XIII Kampung, Desa/Kelurahan Mekar Sawit, -----
Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Provinsi -----
Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205200904400001, yang --



dikeluarkan pada tanggal sebelas Juni duaribu duabelas
(11-06-2012).- -----

3. Tuan H. AZHAR ZAM, menurut keterangannya ditulis dan -----
disebut juga Haji AZHAR ZAM, lahir di Kebumen, pada tanggal
enambelas Desember seribu sembilanratus empatpuluh tujuh -
(16-12-1947), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun Pondok XIII Belpab, Desa/Kelurahan Mekar --
Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, -----
Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205201612470001,
yang dikeluarkan pada tanggal sepuluh Juni duaribu duabelas
(10-06-2012).- -----

4. Tuan TONI SAHUNA, SE, menurut keterangannya ditulis dan --
disebut juga TONI SAHUNA, Sarjana Ekonomi, lahir di Sawit ---
Seberang, pada tanggal duapuluh enam April seribu sembilan-
ratus delapanpuluh enam (26-04-1986), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pondok XIII
Kampung, Desa/Kelurahan Mekar Sawit, Kecamatan Sawit ----
Seberang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1205202604860007, yang dikeluarkan ---
pada tanggal sembilan Oktober duaribu empatbelas -----
(09-10-2014).- -----

-- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.- -----
-- Para penghadap tersebut diatas secara bersama-sama -----
menerangkan, bahwa para penghadap telah memisahkan -----
kekayaan-nya berupa uang tunai yang keseluruhannya berjumlah
Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah);- -----
-dan dengan jumlah uang tersebut penghadap dengan akte ini ----
mendirikan suatu YAYASAN dengan Anggaran Dasar sebagai -----



berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama :-

"YAYASAN TARUNA BANGSA SAWIT SEBERANG"

berkedudukan di Kabupaten Langkat, untuk pertama kali

berkantor pusat di Dusun XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, ---

Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Provinsi ---

Sumatera Utara;-

-(untuk selanjutnya dalam akte ini cukup disebut "Yayasan").-

2. Ditempat-tempat lain dapat pula dibuka cabang-cabang dan ---

perwakilan-perwakilan Yayasan, satu dan lain menurut ---

keputusan dari rapat Badan Pengurus dengan terlebih dahulu --

memperoleh persetujuan dari Badan Pembina.-

W A K T U.

Pasal 2.

-- Yayasan ini dimulai sejak tanggal akte ini ditanda tangani, ---

yaitu tanggal tujuh Juli duaribu limabelas (07-07-2015), dan ---

didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.-

A Z A S.

Pasal 3.

-- Yayasan ini berazaskan "PANCASILA".-

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 4.

-- Maksud dan tujuan dari Yayasan ini ialah :-

a. memajukan pendidikan dasar masyarakat;-

b. mendidik dan menempa pemuda-pemudi menjadi anggota ---
masyarakat yang cakap -serta berguna untuk bangsa, negara --
dan agama;-

c. meningkatkan keterampilan dan menggali potensi setiap ---

- | anggota masyarakat;-
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.-
- Yayasan bersifat independen, tidak menjadi bagian (onderbouw) dari suatu organisasi massa atau Partai Politik manapun juga.-
- KEGIATAN/USAHA.

----- Pasal 5. -----

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan akan-----
| melakukan kegiatan/usaha dibidang sosial pendidikan, sebagai
| berikut :- -----
 - a. mendirikan, dan menjalankan/menyelenggarakan, serta -----
| memelihara rumah-rumah sekolah, baik secara umum -----
| maupun kejuruan, dengan tingkatan Sekolah Menengah -----
| Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas -----
| (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).-----
 - b. menyelenggarakan pendidikan luar sekolah dalam bentuk -----
| kursus-kursus maupun menyelenggarakan pendidikan dan --
| pelatihan -atau latihan keterampilan, termasuk mengadakan
| penyuluhan dan bimbingan baik melalui ceramah-ceramah
| maupun praktek kepada masyarakat;- -----
 - c. mengadakan perpustakaan umum;- -----
 - d. memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang kurang mampu -
| akan tetapi berprestasi baik;- -----
 - e. mendirikan asrama-asrama bagi para pelajar dan perumahan
| bagi guru-guru;- -----
| -melakukan segala usaha yang berhubungan dengan maksud --
| dan tujuan yang tersebut diatas, satu dan lainnya dalam arti ---
| kata yang seluas-luasnya.- -----
2. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya -----
| sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, serta tidak -----
| bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau-----



| peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----

3. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk --
| usaha bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan
| tersebut paling banyak adalah sebesar 25 % (duapuluh lima ----
| persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.- -----

4. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap
| sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan -----
| Komisaris atau Pengawas dari badan usaha yang didirikan ----
| Yayasan.- -----

----- K E K A Y A A N. -----

----- Pasal 6. -----

-- Kekayaan dari Yayasan ini terdiri dari :- -----

a. uang tunai sebesar Rp.60.000.000,-- (enampuluh juta rupiah)
| yang telah dipisahkan dari kekayaan para pendiri Yayasan -----
| sebagaimana yang telah diuraikan diatas;- -----

b. sumbangan masyarakat dan para dermawan yang tidak -----
| mengikat;- -----

c. wakaf, hibah, hibah wasiat, sedekah, zakat, dan hadiah dari ----
| orang-orang yang menaruh simpati atas usaha Yayasan;- -----

d. bantuan dan subsidi Pemerintah;- -----

e. penerimaan atas usaha-usaha dan penghasilan lainnya yang ----
| dijalankan Yayasan dengan sah, yang tidak bertentangan -----
| dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang- ----
| undangan yang berlaku.- -----

----- Pasal 7. -----

1. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal-6 -----
| diatas dipergunakan untuk :- -----

| a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan --
| tujuan Yayasan;- -----

| b. pengembangan sarana dan prasarana Yayasan.- -----

2. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun
| kekayaan lain yang diperoleh Yayasan, tidak boleh dialihkan
| atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada
Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan Yayasan atau pihak
| lain siapapun juga. -

3. Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang
| dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan
| tugas untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 8. -----

1. Organ Yayasan terdiri dari :-
| a. Pembina; -
| b. Pengurus; -
| c. Pengawas. -

2. Organ Yayasan bekerja secara suka rela tanpa menerima gaji, --
| upah atau honor tetap, sesuai dengan maksud dan tujuan -----
| Yayasan yang bersifat sosial. -

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 9. -----

1. a. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenang-
| an yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -
| b. Pembina tidak boleh merangkap sebagai Pengurus dan/atau
| Pengawas. -
| c. Jumlah anggota Pembina sekurang-kurangnya terdiri dari 1 -
| (satu) orang. -
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf "a"
| meliputi :-
| a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -
| b. pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; -
| c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran



- [Dasar;- -----
- [d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
- [Yayasan; dan -----
- [e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
- [pembubaran Yayasan.- -----
3. Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang -----
- [per-seorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang -----
- [berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai -----
- [dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud -dan tujuan -----
- [Yayasan.- -----
4. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai -----
- [Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari -----
- [kalender terhitung sejak tanggal kekosongan, Pengurus dan ----
- [Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk -----
- [mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan -----
- [sebagaimana di-maksud dalam ayat (3).- -----
5. Keputusan untuk mengangkat Pembina sebagaimana -----
- [dimaksud dalam ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan --
- [ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan ---
- [untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan ----
- [dalam Anggaran Dasar ini.- -----

----- RAPAT PEMBINA. -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina Yayasan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) -----
- [tahun sekali, atau setiap waktu jika dianggap perlu dan diminta -----
- [oleh sedikitnya 1/2 (satu per-dua) dari jumlah seluruh anggota -----
- [Pembina.- -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang ----
- [kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau -----
- [sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----

- | perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.-
3. Panggilan rapat dilakukan dengan surat, sekurang-kurangnya
| 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan menyebutkan
| tempat, tanggal, hari dan waktu rapat serta hal-hal yang akan
| dibicarakan dalam rapat.-
4. Rapat Pembina hanya mengambil keputusan yang sah jika
| dalam rapat itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
| (dua per-tiga) dari jumlah seluruh anggota Pembina.-
5. Segala keputusan diambil dengan cara musyawarah, dan
| apabila dengan cara itu tidak dapat diambil suatu keputusan
| maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.-
6. Tiap-tiap anggota Pembina hanya berhak mengeluarkan
| 1 (satu) suara.-

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 11. -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan pengurus-
| an Yayasan sehari-hari.-
2. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang
| per-seorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.-
3. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau
| Pengawas.-

----- Pasal 12. -----

1. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan
| keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima)
| tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
| jabatan.-
2. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :-
- a. seorang Ketua;-
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.-



3. Apabila salah seorang Pengurus dalam menjalankan tugasnya --
melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan -----
Yayasan, maka berdasarkan keputusan Rapat Pembina -----
Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa -----
kepengurusannya berakhir.- -----
4. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian -----
Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran --
Dasar ini, maka yang berkepentingan dapat mengajukan -----
keberatan melalui Pengadilan Negeri yang menaungi tempat -----
kedudukan Yayasan.- -----
5. Ketentuan mengenai hal-hal lainnya yang berhubungan -----
dengan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian -----
Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.- -----

----- Pasal 13. -----

1. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina --
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan kepada Instansi -----
yang terkait dengan Yayasan.- -----
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ----
disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender -----
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus -----
Yayasan.- -----

----- Pasal 14. -----

1. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurus-
an Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan, serta -----
berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar -----
Pengadilan.- -----
2. Setiap Pengurus harus menjalankan tugas dengan itikad baik,
penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan -----
Yayasan.- -----

3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat---
| (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan -----
| pelaksana kegiatan Yayasan.- -----
4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan -----
| pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam -----
| Anggaran Rumah Tangga Yayasan.- -----
5. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi -----
| apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak -----
| sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan -----
| kerugian Yayasan atau pihak ketiga.- -----

----- Pasal 15. -----

1. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :- -----
| a. terjadi perkara didepan Pengadilan antara Yayasan dengan -----
| Pengurus yang bersangkutan; atau -----
| b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -
| bertentangan dengan kepentingan Yayasan.- -----
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam -----
| ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan oleh -----
| Pembina bersama-sama dengan Pengawas.- -----

----- Pasal 16. -----

1. Pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu
| dari Pembina, untuk :- -----
| a. meminjam atau meminjamkan uang dari -atau kepada -----
| siapapun juga atas nama Yayasan;- -----
| b. membeli, menjual -atau dengan alasan lain mendapatkan -----
| atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak,-----
| termasuk juga bangunan dan hak atas tanah;- -----
| c. menggadaikan atau mengagunkan dengan cara apapun -----
| kekayaan dari Yayasan;- -----
| d. mengikat Yayasan sebagai penanggung hutang pihak lain.- -----



2. Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi ---
yang berkaitan dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau -
Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, -
terkecuali perjanjian tersebut dipastikan dapat bermanfaat -----
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. - -----

----- Pasal 17. -----

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau -kelalaian ---
Pengurus, dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup
kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota -----
Pengurus secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas ----
kerugian tersebut. - -----
2. Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan ----
karena kesalahan atau kelalaian tidak disertakan untuk -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). -----
3. Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan -----
Pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh -----
kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diangkat menjadi -----
Pengurus Yayasan manapun juga. - -----

----- RAPAT PENGURUS. -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Pengurus Yayasan diadakan sekurang-kurangnya 1 -----
(satu) tahun sekali, atau setiap waktu jika dianggap perlu dan --
diminta oleh Pembina dan/atau Pengawas yang memberitahu-
kan kehendaknya itu dengan tertulis kepada Pengurus -----
Yayasan. - -----
2. Panggilan rapat dilakukan dengan surat, sekurang-kurangnya --

- 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan menyebutkan tempat, tanggal, hari dan waktu rapat serta hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.-
3. Rapat Pengurus hanya dapat mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat itu dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah seluruh anggota Pengurus.-
4. Segala keputusan diambil dengan cara musyawarah, dan apabila dengan cara itu tidak dapat diambil suatu keputusan maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.-
5. Tiap-tiap anggota Pengurus hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.-
6. Dalam semua rapat-rapat, Pengurus Yayasan harus turut mengundang dan menyertakan Pengawas untuk dapat memberikan saran-saran dan pertimbangan bagi kelancaran aktivitas Yayasan.-
7. Semua hasil-hasil keputusan rapat Pengurus baru dianggap sah setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina Yayasan.-

PENGAWAS

Pasal 19.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-
2. Pengawas harus terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang, yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.-
3. Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum.-
4. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina dan Pengurus.-



Pasal 20.

1. Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat
| diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.-
2. Masa jabatan Pengawas ditentukan untuk jangka waktu selama
| 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali --
| masa jabatan.-
3. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian-----
| Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran---
| Dasar ini, maka yang berkepentingan dapat mengajukan -----
| keberatan melalui Pengadilan Negeri yang menaungi tempat ----
| kedudukan Yayasan.-
4. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Pengawas, diatur dalam -
| Anggaran Rumah Tangga Yayasan.-

Pasal 21.

1. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina ---
| wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ----
| Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan kepada Instansi ----
| yang terkait dengan Yayasan.-
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib -----
| disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender -----
| terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas -----
| Yayasan.-

Pasal 22.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -
| menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.-
2. Pengawas dapat memberhentikan sementara Pengurus dengan--
| menyebutkan alasannya.-
3. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat --
| (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak -----
| tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara -----

| tertulis kepada Pembina.- -----

4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak -----
| tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota -----
| Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan -----
| membela diri.- -----

5. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender -----
| terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud -
| dalam ayat (4), Pembina wajib :- -----
| a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
| b. memberhentikan Pengurus yang bersangkutan.- -----

6. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana --
| dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), pemberhentian tersebut
| menjadi batal demi hukum.- -----

----- Pasal 23. -----

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian ----
| Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan, dan kekayaan
| Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat -----
| kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung --
| renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.- -----

2. Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan
| bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung
| jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.- -----

3. Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam -----
| melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian
| bagi Yayasan, masyarakat dan/atau Negara berdasarkan -----
| putusan Pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
| tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum
| tetap tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan -----
| manapun juga.- -----

----- RAPAT PENGAWAS. -----

Pasal 24.

1. Rapat Pengawas Yayasan diadakan sekurang-kurangnya 1
| (satu) tahun sekali, atau setiap waktu jika dianggap perlu dan --
| diminta oleh Pembina yang memberitahukan kehendaknya ----
| itu dengan tertulis kepada Pengawas Yayasan.- -----
2. Panggilan rapat dilakukan dengan surat, sekurang-kurangnya --
| 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan menyebutkan ---
| tempat, tanggal, hari dan waktu rapat serta hal-hal yang akan --
| dibicarakan dalam rapat.- -----
3. Rapat Pengawas hanya mengambil keputusan yang sah jika ----
| dalam rapat itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 -----
| (dua per-tiga) dari jumlah seluruh anggota Pengawas.- -----
4. Segala keputusan diambil dengan cara musyawarah, dan-----
| apabila dengan cara itu tidak dapat diambil suatu keputusan----
| maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.- -----
5. Tiap-tiap anggota Pengawas hanya berhak mengeluarkan -----
| 1 (satu) suara.- -----
6. Semua hasil-hasil keputusan rapat Pengawas harus -----
| disampaikan kepada Pembina Yayasan.- -----

PEMBUKUAN YAYASAN.

Pasal 25.

1. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau -----
| tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban ---
| serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.--
| -----
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
| Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan -
| Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung -----
| administrasi keuangan.- -----
3. Tahun buku dari Yayasan dimulai sejak tanggal satu Januari----
| sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember.- -----

4. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung ----
| sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, untuk pertama kali
| selambat-lambatnya pada bulan Mei 2016 (duaribu enambelas),
Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang
| memuat sekurang kurangnya :- -----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku ---
| yang lalu serta hasil yang telah dicapai;- -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan -
| pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan --
| catatan laporan keuangan.- -----

5. Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain ---
| yang menimbulkan hak dan kewajiban Yayasan, transaksi -----
| tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.- -----

----- Pasal 26. -----

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ditanda -----
| tangani oleh Pengurus dan Pengawas.- -----

2. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak -----
| menanda tangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
| (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya ---
| secara tertulis.- -----

3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh --
| rapat Pembina.- -----

----- Pasal 27. -----

1. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan-
| menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung --
| renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.- ----

2. Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan yang dapat pembukti- --
| kan bahwa kesalahan laporan tahunan tersebut bukan -----
| karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab---
| secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan -----

tersebut.-

3. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan
pengumuman di kantor Yayasan.-

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28.

1. Anggaran Dasar ini dapat diubah, terkecuali mengenai maksud
dan tujuan Yayasan.-
2. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan rapat Pembina.-
3. Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya
dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$
(dua per-tiga) dari jumlah anggota Pembina.-
4. Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(2) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dan
apabila hal itu tidak tercapai maka keputusan ditetapkan
berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari --
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-
5. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak--
tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan ----
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina-
yang pertama diselenggarakan.-
6. Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(6) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari
seluruh anggota Pembina.-
7. Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil ----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ----
anggota Pembina yang hadir.-
8. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (2) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam ----
bahasa Indonesia.-

Pasal 29.

1. Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-
2. Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-
3. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-

PENGGABUNGAN

Pasal 30.

1. Pembuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;-
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menerima penggabungan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-
4. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pembina, dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pembina

| yang hadir.- -----

----- Pasal 31. -----

1. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan mengusulkan rencana penggabungan.- -----
2. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.- -----
3. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian ber-bahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.- -----
4. Rencana akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan.- -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 32. -----

1. Yayasan dapat dibubarkan karena :- -----
 - a. dipandang lebih baik oleh rapat Pembina;- -----
 - b. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;- -----
 - c. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai "atau" tidak tercapai;- -----
 - d. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :- -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;- -----
 2. tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-
2. Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf "a", huruf "b" dan huruf "c", Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.-
4. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.-
5. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan kata "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-
6. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "d", maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.-
7. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.-

Pasal 33.

1. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-
2. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-
3. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat

7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.- -----

4. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) --- hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib ---- melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.- -----

5. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan pengumuman ----- hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ----- ayat (3) tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku ----- bagi pihak ketiga.- -----

----- SISA KEKAYAAN SETELAH LIKUIDASI -----

----- Pasal 34. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain -- yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan ----- Yayasan yang bubar.- -----

2. Dalam hal sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain -- yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sisa kekayaan tersebut diserahkan ---- kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan -- maksud dan tujuan Yayasan tersebut.- -----

----- PERATURAN RUMAH TANGGA. -----

----- Pasal 35. -----

-- Pengurus mengatur hal-hal yang dianggap perlu dalam ----- Anggaran Rumah Tangga semua hal yang belum diatur dalam ----- Anggaran Dasar ini, dan membuat peraturan-peraturan yang ----- dipandang baik, perlu dan berguna untuk Yayasan, dengan ----- terlebih dahulu diketahui dan disetujui secara tertulis oleh ----- Pembina Yayasan, dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga --- dan/atau peraturan-peraturan tersebut isinya tidak boleh -----

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

-- Dengan memperhatikan segala ketentuan dalam Anggaran -----
Dasar ini, maka para penghadap telah setuju dan semupakat -----
untuk menetapkan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas ---
Yayasan yang pertama kali sebagai berikut:-----

- PEMBINA :- -----

- Ketua : nyonya SUWARNI tersebut diatas;-----

- Anggota : nyonya HJ. NURDANILA, ditulis dan disebut juga ---

Hajjah NURDANILA, lahir di Sawit Seberang, pada -
tanggal enambelas Juli seribu sembilanratus -----
limapuluh delapan (16-07-1958), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Dusun Pondok XIII Belpab, Desa/Kelurahan Mekar
Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten -----
Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1205205607580002, yang ----
dikeluarkan pada tanggal sebelas Juni duaribu ----
duabelas (11-06-2012).-----

- PENGURUS :- -----

- Ketua Umum : nyonya SUTIAH, S.Pd, ditulis dan disebut juga -

SUTIAH, Sarjana Pendidikan, lahir di Sawit ----
Seberang, pada tanggal tujuhbelas Desember ---
seribu sembilanratus limapuluh enam -----
(17-12-1956), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Pondok
XIII Kampung, Desa/Kelurahan Mekar Sawit, --
Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 1205205712560002, yang
dikeluarkan pada tanggal sembilan Juni -----
duaribu duabelas (09-06-2012).- -----

- Sekretaris : tuan DRS. SUKIMAN JIMIN, MM, ditulis dan ----
disebut juga Doktorandus SUKIMAN JIMIN, ----
Magister Manajemen, lahir di Sawit Seberang, --
pada tanggal duapuluh empat Oktober seribu --
sembilanratus limapuluh lima (24-10-1955), ----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, --
bertempat tinggal di Dusun Pondok XIII -----
Kampung, Desa/Kelurahan Mekar Sawit, -----
Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1205202410550001, yang
dikeluarkan pada tanggal sepuluh Juni -----
duaribu duabelas (10-06-2012).- -----

- Bendahara : tuan INDRA BANGSAWAN, lahir di Medan, pada
tanggal delapan Agustus seribu sembilanratus -
enampuluh sembilan (08-08-1969), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Garu II B nomor 64-A, -----
Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan -----
Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
1271090808690003, yang dikeluarkan pada ----
tanggal duapuluh delapan Mei duaribu -----
duabelas (28-05-2012).- -----

- PENGAWAS :- -----

tuan Haji AZHAR ZAM tersebut diatas.- -----

-- Para penghadap secara bersama-sama menerangkan, bahwa ---
mereka yang diangkat sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas
Yayasan, telah mengetahui dan menerima jabatannya masing-
masing didalam Yayasan, oleh karena itu akan mengemban tugas
sesuai jabatannya dengan sebaik-baiknya.- -----

-- Tentang akte ini dengan segala akibatnya, para penghadap
telah memilih kediaman hukum (domisili) yang sah dan tidak -----
berubah, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan
Yayasan.- -----

-- Para penghadap dengan ini menyatakan telah mengerti serta ---
memahami isi akta ini, dan menjamin sepenuhnya kebenaran ----
segala keterangan yang disampaikan kepada saya Notaris, dan ---
juga para penghadap menjamin keaslian -serta kebenaran isi
segala macam surat yang diperlihatkan oleh penghadap kepada
saya Notaris guna pembuatan akte ini.- -----

Apabila nantinya diketahui keterangan dan/atau surat tersebut --
ada unsur ketidak benaran-nya, maka bagi penghadap yang -----
memberikan surat/keterangan yang tidak benar tersebut dapat ---
dituntut telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.- -----

----- DEMIKIANLAH AKTE INI : -----

-- Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda tangani di -
Stabat, pada hari, tanggal dan jam disebut diatas, dengan dihadiri
oleh :- -----

- nyonya PRETTY VERONICA, lahir di Sei Dendang, pada tanggal -
| delapan Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua -----
| (08-02-1992); dan -----

- nona MERYSA HARDYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Sei -----
| Dendang, pada tanggal sebelas Desember seribu sembilanratus -

[delapanpuluh sembilan (11-12-1989);- -----

keduanya pegawai saya Notaris, yang berdomisili di kantor saya --
Notaris, Jalan Sudirman nomor 6-D, Kelurahan Perdamaian, -----
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai saksi-saksi.- -----

-- Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada ---
para penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani -serta dibubuhi
cap ibu jari tangan kanan oleh penghadap, selanjutnya ditanda ---
tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.- -----

-- Dibuat tanpa memakai perubahan.- -----

-- Minuta akte ini telah diselesaikan sebagaimana mestinya.- -----

-- Dikeluarkan sebagai S A L I N A N.-

Notaris di Stabat,

07 AUG 2016



SULAIMAN, S.H. -

